

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4109/2539

การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท เมนคอนเทนเนอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 422, มาตรา 442

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 57 (8)

การที่จำเลยที่2นำรถยนต์บรรทุกไปจอดใกล้กับทางรถไฟแม้จะอยู่ในบริเวณ
ลานจอดรถของการท่าเรือแห่งประเทศไทยวิญญูชนย่อมจะต้องคาดหมายว่าเมื่อ
รถไฟแล่นมาตามรางจะต้องมีระยะที่ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางพอสมควรเพื่อป้องกันมิได้
เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา57(8)จึงบัญญัติว่า
ห้ามมิให้จอดรถห่างจากทางรถไฟน้อยกว่า15เมตรแต่จำเลยที่2มิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องบุคคลอื่นเมื่อจำเลยที่2นำรถไปจอดในที่
เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นระยะ2เมตรหรือ1เมตรก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา422ให้สันนิษฐานว่าจำเลยที่2เป็นผู้ผิดจำเลยที่2จึง
ละเมิดต่อโจทก์และเป็นการกระทำในทางที่จำเลยที่1จึงต้องร่วมรับผิดชอบใน
ฐานะเป็นนายจ้างตามมาตรา425 การที่ช. ขับริไฟมาด้วยความเร็ว
ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อผ่านทางโค้งเห็นบริเวณที่จอดรถมีรถยนต์บรรทุก
จอดอยู่หลายคันมีรถยนต์ของจำเลยที่2อยู่ใกล้ทางรถไฟมากกว่าคันอื่นแต่ช. คงขับ
รถไฟด้วยความเร็วเท่าเดิมเมื่อเข้าไปใกล้ในระยะประมาณ10เมตรเห็นว่าไม่อาจขับ
รถผ่านไปได้โดยไม่เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันจึงเบรคอันตรายพร้อมห้ามล้อฉุกเฉินแต่
ไม่อาจหยุดรถไฟได้ทันนั้นในภาวะเช่นนั้นช. ย่อมจะคาดหมายได้ว่าอาจเกิดการเฉี่ยว

ชนรยนต์บรรทุกที่จอดอยู่อย่างผิดปกติตั้งแต่ขับรถไฟผ่านโค้งมาแล้วการที่ช. ขับรถไฟด้วยอัตราความเร็วเท่าเดิมจนถึงระยะที่ไม่อาจหยุดรถก่อนจะถึงที่เกิดเหตุได้ ถือว่าช. มีความประมาทเลินเล่อด้วยส่วนหนึ่งแต่การที่จำเลยที่ 2 นำรถไปจอดนั้นมิใช่ อยู่ในลักษณะที่กีดขวางทางรถไฟอย่างชัดแจ้งจะคาดหวังให้ช. ต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนการหยุดรถตั้งแต่เห็นย่อมจะไม่ได้เพราะรถไฟแล่นมาตามรางซึ่งเป็นทาง บังคับเป็นหน้าที่ของผู้นำรถบรรทุกไปจอดจะต้องระมัดระวังมากกว่าในส่วนประมาท เลินเล่อของช. จึงมีเพียงเล็กน้อยจำเลยที่ 2 มีส่วนประมาทเลินเล่อมากกว่าจำเลยทั้ง สองจึงต้องรับผิดชอบในสามส่วนของความเสียหายทั้งหมด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ชนรยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 ไปในทางการที่จ้าง ของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทโดยถอยหลังรยนต์บรรทุกเพื่อเข้าจอดใกล้กับ ทางรถไฟอันเป็นการกีดขวางทางเดินขบวนรถไฟของโจทก์ ทำให้ขบวนรถไฟเลื่อน ไหลเข้าไปชนรยนต์บรรทุกดังกล่าวเป็นเหตุให้รถไฟของโจทก์เสียหาย ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 52,748.83 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ใช้ให้จำเลยที่ 2 ชนรยนต์ไปในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 ไม่ได้ชนรยนต์ด้วยความประมาท เหตุที่เกิดขึ้นเพราะความประมาท ของเจ้าหน้าที่ของโจทก์ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นสูงเกินไป ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 52,748.83 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อ เท็จจริงได้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เบื้องต้นตามที่คู่ความ นำสืบรับกันว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2535 ก่อนเวลาประมาณ 18 นาฬิกา คนขับ

รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 88-2879 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 ใน
ทางการที่จำหรือในกิจการของจำเลยที่ 1 นำรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปจอดอยู่ที่
บริเวณลานจอดรถของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ห่างจากรางรถไฟน้อยกว่า 15
เมตรต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57(8) ครั้นเมื่อ
เวลาประมาณ 18.35 นาฬิกา นายสุชีพ จิตรัมย์พนักงานขับรถไฟซ์บรรทุกจักรดีเซล
หมายเลข 4050 ทำการลากจูงรถพ่วง 54 คัน จากสถานีแม่น้ำไปยังโรงกลั่นบางจาก
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนายประชา กิจรัตนกาญจน์ ช่างเครื่องไปด้วย
ต่อมานายสุชีพแจ้งแก่นายสถานีแม่น้ำว่ารถไฟที่ขับไปนั้นเฉี่ยวชนรถยนต์บรรทุกคัน
ดังกล่าว โจทก์ได้ตรวจสอบความเสียหายปรากฏว่าหม้อสูบล้อรถจักรดีเซล
ที่ 1 ด้านซ้ายแตกใช้การไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ คิดเป็นค่าเสียหาย 49,068.68 บาท
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจแผนก 2 กองกำกับ 1 กองตำรวจน้ำ(ตำรวจท่าเรือ)
ทำการเปรียบเทียบปรับคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าว 1,000 บาท ในข้อหาจอด
รถยนต์กีดขวางการจราจร โดยระบุชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ต้องหา ต่อมาโจทก์มีหนังสือ
ทวงถามให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหาย แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ส่วน
ปัญหาที่ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเพียงใดนั้น
ต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ก่อน ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า "ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น" การที่จำเลยที่ 2 นำรถยนต์บรรทุกไปจอดใกล้กับทางรถไฟ แม้
จะอยู่ในบริเวณลานจอดรถของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิทยุชนยอมจะต้องคาด
หมายว่า เมื่อรถไฟแล่นมาตามรางจะต้องมีระยะที่ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางพอสมควร
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 57(8) จึงบัญญัติว่าห้ามมิให้จอดรถห่างจากทางรถไฟน้อยกว่า 15 เมตร แต่

จำเลยที่ 2 มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องบุคคลอื่นเมื่อ
ฟังว่าจำเลยที่ 2 นำรถไปจอดในที่ที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นระยะ 2 เมตร ดังที่จำเลยทั้ง
สองนำสืบ หรือ 1 เมตร ดังที่โจทก์นำสืบก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 ให้สันนิษฐานว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ผิด กรณี
ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ทำละเมิดต่อโจทก์แล้ว และเป็นการกระทำในทางการที่จำซึ่ง
จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นนายจ้างตามมาตรา 425 ส่วนจะต้องรับผิดชอบ
เพียงใดนั้น มาตรา 438 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด
เพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด"
มาตรา 442 บัญญัติว่า "ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด
ของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ร ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 223 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม" และมาตรา 223 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วน
ทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ร ท่านว่านี่อันจะต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็น
ประมาณข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่ง
หย่อนกว่ากันเพียงไร" ตามคำเบิกความของนายสุชีพพนักงานขับรถไฟฟ้ว่าก่อนเกิด
เหตุขับรถไฟมาด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อแล่นพ้นทางโค้ง
เห็นบริเวณที่จอดรถของการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีรถยนต์บรรทุกจอดอยู่หลายคัน
แต่มีรถยนต์คันที่เกิดเหตุจอดอยู่ใกล้ทางรถไฟมากกว่าคันอื่น พยายามขับรถไฟด้วย
ความเร็วเท่าเดิมต่อไป ส่วนนายประจำช่างเครื่องที่ไปด้วยก็เห็นรถยนต์จอดในระยะ
ประมาณ 20 เมตร เมื่อเข้าไปใกล้ในระยะประมาณ 10 เมตรพยายามทั้งสองจึงเห็นว่า
ไม่อาจขับรถผ่านไปได้โดยไม่เกิดเหตุเฉี่ยวชนกัน นายประจำได้ร้องบอกแก่นายสุชีพ
นายสุชีพจึงเบรคหยุดรถไฟพร้อมกับปิดคันบังคับการและลงห้ามล้อฉุกเฉินแต่ไม่
อาจหยุดรถไฟได้ทันทีจึงเกิดเหตุขึ้น เห็นว่า ในภาวะเช่นนั้นนายสุชีพย่อมจะต้องคาด
หมายได้ว่า อาจจะมีการเฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุกที่จอดอยู่อย่างผิดปกติตั้งแต่

เมื่อขับรถไฟผ่านโค้งมาแล้ว ซึ่งตามคำเบิกความของนายสุชีพตอนตอบคำถามค้านของทนายจำเลยทั้งสองว่า ปกติรถไฟที่ใช้ความเร็ว 15 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงจะมีระยะเบรกที่สามารถหยุดรถได้ประมาณ 50 เมตร ในวิสัยของผู้มีหน้าที่ขับรถไฟอยู่ในเส้นทางดังกล่าวมาประมาณ 3 ปี ก่อนเกิดเหตุเช่นนายสุชีพ ย่อมจะต้องทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีรถยนต์บรรทุกทุกแล่นเข้าออกอยู่เป็นประจำ และพฤติการณ์ขณะเกิดเหตุก็เป็นเวลา 18 นาฬิกาเศษ น่าจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น การที่นายสุชีพขับรถไฟในอัตราความเร็วเท่าเดิมจนถึงระยะที่ไม่อาจหยุดรถก่อนจะถึงที่เกิดเหตุได้ ถือว่านายสุชีพมีความประมาทเลินเล่ออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามความเสียหายที่ด้านซ้ายของรถไฟเพียงเล็กน้อยที่ตะแกรงหน้า แสดงว่าการที่จำเลยที่ 2 นำรถไปจอดนั้นมีโชอยู่ในขณะที่กีดขวางทางรถไฟอย่างชัดเจน จะคาดหวังให้นายสุชีพต้องดำเนินการตามขั้นตอนการหยุดรถตั้งแต่แรกเห็นย่อมจะไม่ได้เพราะรถไฟแล่นมาตามรางซึ่งเป็นทางบังคับ เป็นหน้าที่ของผู้นำรถบรรทุกไปจอดจะต้องระมัดระวังมากกว่า ในส่วนความประมาทเลินเล่อของนายสุชีพจึงมีเพียงเล็กน้อย จำเลยที่ 2 มีส่วนประมาทเลินเล่อมากกว่า ศาลฎีกาเห็นสมควรให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในสามส่วนของความเสียหายทั้งหมด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 32,712.45 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2535 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

(วัชรชัย พัทธกษณ์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ